

1524718-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... anteriormente por furto, roubo e tráfico, cf. certidão de fls. 22/27, da qual excludo apenas a condenação por furto, imposta pela 27ª Vara Criminal, que reservo para fins de reincidência. Diante dos maus antecedentes e da tendência a delinquir, fixo-lhe a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Reconheço a reincidência específica, com base na condenação imposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524718-16.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524718-16.2022.8.26.0228 PD 1398/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEMIR ARAUJO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 12 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Josemir Araujo da Silva, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em entrevista reservada com o acusado, o mesmo se declarou hipossuficiente e requereu expressamente ser defendido pela DPE. Assim, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Oscar Evangelista Rosa Junior, policial militar, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a

fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. JUIZ, o réu acha-se processadas sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus. É o breve relatório. A denúncia é procedente. Tem-se o depoimento dos policiais que confirmam as diligências efetuadas termos narrados na Denúncia. Tem-se o depoimento da vítima que confirma o furto que sofreu e as diligências dos policiais. Reconheceu o réu em audiência como o autor dos fatos. O réu foi interrogado nesta data e confessou os fatos. Ora, os depoimentos dos Policiais são muito valiosos para a elucidação dos fatos. Neste sentido: - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policiaimilitar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados. "(Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303) Observa-se a confirmação do quanto narrado na Denúncia ante a oitiva dos policiais e da vítima que reconheceu o réu como autor dos fatos. Consta ainda que o furto foi praticado durante repouso noturno. Assim, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se que possui antecedentes; há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Consta majorante do repouso noturno." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, JOSEMIR ARAUJO DA SILVA, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 155, caput e §1º, do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítimas e uma testemunha (policiaimilitar responsável pela prisão em flagrante) e, ao final, o acusado foi interrogado, conforme mídias constantes dos autos. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, tendo em vista que a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada pelas provas colhidas nos autos. A vítima FRANCINETE PATRICIA BARATA, em juízo, disse que estava no ponto de ônibus e quando

foi tirar o bilhete do bolso da mochila saiu o celular junto. O rapaz passou e puxou o celular com o bilhete junto; ele estava de bicicleta. Ele correu, a mochila caiu. Largou tudo e saiu correndo atrás do rapaz. A viatura passou e pegou o rapaz mais a frente na praça; ele estava sem o objeto nas mãos. Não sabe o que ele fez, só escutou um barulho. Procurou junto com os policiais e não achou nada. O banco da bicicleta estava toda quebrada; quando os policiais pegaram, era a mesma bicicleta. Não recuperou o celular e o bilhete. Quando ele passou, ele estava de costas e viu a bicicleta, mas reconheceu ele pelo casaco e pela bicicleta. Não viu outras pessoas de bicicleta passando no momento dos fatos. O policial militar GENIVALDO ALVES DOS SANTOS, em juízo, afirmou que a equipe estava em patrulhamento pelas Prestes Maia quando foi solicitado por uma mulher. O rapaz estava logo a frente. Abordaram Josemir, com ele não foi encontrado nada. A vítima disse com convicção que ele era o autor do furto. Provavelmente o réu descartou o celular. Diante da acusação e convicção dela, levaram o réu para o DP. Tentaram localizar o aparelho, mas não conseguiram. Viram o réu saindo de bicicleta e a vítima apontando pega ladrão. Interrogado, o réu confessou os fatos. Afirmou que confessou porque ela viu o réu com a bike; estava com garrafa de vinho, uma porção de cocaína e uma de crack. Confessou que tomou parte do furto porque passou de bicicleta. Apesar da confissão do acusado, não sendo esta a rainha das provas, verifica-se que não há nos autos provas cabais de autoria, capaz de demonstrar o dolo do tipo penal que lhe fora imputado na denúncia, requerendo a ABSOLVIÇÃO do acusado com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se seja a pena base fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão, compensando integralmente com a reincidência. No tocante ao repouso noturno, requer seja afastado, pois, apesar do horário dos fatos, não estava a vítima em "repouso". O crime se deu em local movimentado (ponto de ônibus), onde havia grupo de pessoas e patrulhamento policial, tudo a demonstrar que naquele local em concreto não pode ser reconhecido o repouso noturno. Requer seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal. Requer-se também o reconhecimento do direito de apelar da sentença em liberdade, visto que ausentes as condições da prisão preventiva." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JOSEMIR ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 65/67 como incurso no artigo 155, caput e § 1º, do Código Penal, porque em 1º de novembro de 2022, por volta das 22h30min, na Avenida Prestes Maia, altura do nº 241, República, nesta Comarca de São Paulo, durante o repouso noturno, subtraiu para si um telefone celular, marca Motorola, modelo Moto G Plus, avaliado em R\$ 1.400,00, pertencente à vítima Francinete Patricia Barata, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/08 e Auto de Avaliação de fls. 14. O réu foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 85/87), o réu foi citado (fls. 127), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 130). Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima, sendo ouvido o miliciano Genivaldo Alves dos Santos, responsável pela prisão. O réu foi interrogado e as partes debateram oralmente. O M.P. sustentou a condenação, considerando o réu portador de maus antecedentes e reincidente. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição. Em caso de condenação, a Defesa requereu: a pena mínima; o afastamento da causa de aumento de pena; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A ação penal é procedente na íntegra. A autoria criminosa atribuída ao réu e a materialidade delitiva ficaram demonstradas: pela prisão em flagrante (A.P.F.D. de fls. 01 e seg.); pelos depoimentos de fls. 02 e 03; pelas declarações da vítima (fls. 04); pelo B.O. de fls. 06/08; pelo Auto de Avaliação de fls. 14; pelas declarações da vítima e depoimento do PM em Juízo; e pela confissão judicial do acusado. Segundo se apurou, na data dos fatos, o acusado JOSEMIR, na condução de uma bicicleta, aproveitando-se do repouso noturno, aproximou-se da vítima Francinete, quando esta aguardava em um ponto de ônibus. O réu puxou o celular que estava na mão da ofendida e fugiu, consumando o furto. Ocorre que Policiais Militares passavam pelo local e ouviram a vítima gritando "pega ladrão",

ao tempo em que ela apontava para o acusado, o qual fugia pedalando a bicicleta. Os PMS seguiram no encalço do réu que durante a evasão dispensou o celular na via. Os milicianos continuaram a perseguição e o réu foi alcançado e detido. Josemir foi prontamente reconhecido pela vítima como autor da subtração do aparelho. Após a detenção, os PMS realizaram diligências onde o réu havia arremessado o aparelho, mas o celular não foi localizado. Todo esse contexto foi reiterado em Juízo pela vítima e pelo PM Genivaldo, tendo o acusado confessado o delito. Destarte, diante do contexto probante, conclui-se que a imputação constante da denúncia restou plenamente demonstrada, sendo mister a condenação do acusado. Anoto que o agente, na sua esfera de atuação, exauriu todos os atos executórios. O crime se aperfeiçoou na forma consumada. Não é caso de se reconhecer a forma tentada da infração, mesmo porque, o celular da vítima não foi recuperado, aperfeiçoando-se o prejuízo patrimonial. Outrossim, uma vez cometido o delito durante o período de repouso noturno, incide o aumento do § 1º, do art. 155, do CP, bastando que o agente tenha se aproveitado justamente da quietude e da oportunidade que as circunstâncias do horário lhe propiciaram para delinquir (RT 537/371). Passo à dosagem da pena. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu diante de sua personalidade criminosa, posto que já condenado anteriormente por furto, roubo e tráfico, cf. certidão de fls. 22/27, da qual excluo apenas a condenação por furto, imposta pela 27ª Vara Criminal, que reservo para fins de reincidência. Diante dos maus antecedentes e da tendência a delinquir, fixo-lhe a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Reconheço a reincidência específica, com base na condenação imposta pela 27ª Vara Criminal, no PD 0003824-84.2018.8.26.0050 (fls. 22/23). Em contrapartida, o acusado confessou o delito, pelo que compenso a agravante do art. 61, I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, d, do CP, mantendo a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não existem causas de diminuição de pena. Diante da regra do § 1º, do art. 155, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), o que perfaz em definitivo 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor do mínimo legal. Diante dos maus antecedentes e da reincidência, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semi-aberto. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSEMIR ARAUJO DA SILVA, RG 48.193.515, ao cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor do mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 155, § 1º, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal. Preso em flagrante e ora condenado pelo processo, decido que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459; RHC 56.943, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). No mesmo sentido: "tratando-se de paciente preso em flagrante, que permaneceu recolhido durante o curso do processo, não tem direito de apelar em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão" (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691). Recomende-se o réu na prisão. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:Dr(a).Promotor(a):
Dr.(a).Defensor(es):Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA